

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1220/2537

นาย วรุธ เรือง ไทย
นาง พรพรรณ ณ เลิศ ล้ำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 650, มาตรา 853, มาตรา 854

จำเลยรับโปยสลากกินรวบจากผู้เล่นไปส่งให้ น. แล้ว น.นำไปส่งให้โจทก์อีกต่อหนึ่ง การที่จำเลยไม่ได้นำเงินส่วนให้และโจทก์ให้จำเลยทำสัญญากู้ไว้ เป็นสัญญากู้ที่มีมูลหนี้เกิดจากการพนันสลากกินรวบ ไม่ก่อให้เกิดหนี้อันจะเรียกร้องกันได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 236,000 บาทตกลงคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน จำเลยไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยค้างถึงวันฟ้องเป็นเงิน 36,088.33บาท เมื่อรวมกันต้นเงินเป็นเงินทั้งสิ้น 272,088.33 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 272,088.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนในเงินต้น 236,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้รับเงินตามสัญญาหนี้ตามสัญญาหนี้ไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจำเลยเป็นคนเดินโปยสลากกินรวบให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้ามือ และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 มีผู้ซื้อสลากกินรวบกับจำเลยเป็นเงิน 236,000 บาท แต่จำเลยเก็บเงินจากผู้ซื้อได้เพียงจำนวน 5,000 บาท ซึ่งได้มอบให้

โจทก์แล้ว โจทก์กลัวว่าจำเลยจะไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ จึงให้จำเลยทำสัญญากู้ตาม
ฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามข้อนำสืบของจำเลย จำเลยรับโปยสลากกินรวบจากผู้
เล่นไปส่งให้นางนวลจันทร์ แล้วนางนวลจันทร์จะนำไปส่งแก่เจ้ามืออีกต่อหนึ่ง ซึ่ง
โดยพฤติการณ์แม้จำเลยจะมีหน้าที่ต้องส่งเงินแก่นางนวลจันทร์ แล้วนางนวลจันทร์
จึงนำเงินไปส่งแก่เจ้ามือโดยเจ้ามือไม่ประสงค์ให้จำเลยรู้จักเจ้ามือเพราะเป็นการ
กระทำที่ผิดกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าผู้เล่นแทงไม่ถูกและ
จำเลยไม่ได้นำเงินส่งแก่นางนวลจันทร์ทั้งเป็นจำนวนเงินมากถึง 236,000 บาท จึงมี
เหตุที่ นางนวลจันทร์จะพาจำเลยไปพบโจทก์เพื่อตกลงในเรื่องนี้ และโจทก์ให้จำเลย
ทำสัญญากู้ไว้ตามที่จำเลยนำสืบ...เห็นว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่า
พยานหลักฐานของโจทก์ เชื่อว่า หนี้ตามสัญญากู้มีมูลหนี้เกิดจากการพนันสลากกิน
รวบ จึงไม่ก่อให้เกิดหนี้อันจะเรียกร้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 853, 854 จำเลยไม่ต้องรับผิดตามสัญญา

พิพากษายืน

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ